

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 728/2533

นายศิริะ สินสวัสดิ์เจริญ

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนไทย จำกัด

กับพวก

จำเลย

นายศิริะ สินสวัสดิ์เจริญ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาข้อกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความโดยตรง โดยได้ฎีกาโต้แย้งว่า วิธีการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์ยังไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ กรณีจึงไม่ต้องห้ามตามกฎหมายที่จะรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยที่ 1-6 ที่ 8 และที่ 10-15 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 123)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสิบห้าตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 มาตรา 21, 42 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้อง
พิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน แต่ศาลฎีกาพิพากษากลับให้ประทับฟ้อง
จำเลยทั้งสิบห้าไว้พิจารณาในความผิดตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2517 มาตรา 21(2) และมาตรา 42

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 7 ถึงแก่กรรม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะ
จำเลยที่ 7

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ระหว่างอุทธรณ์ จำเลยที่ 9 ถึงแก่กรรม ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะ
จำเลยที่ 9

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 156 แผ่นที่ 2)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 157)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ต้องห้าม
มิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไข
แล้วศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้วศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>